

עין משפט
גור מצוה

סב:

פסוּלָה בסובח ובמבוי. תימה דהוּה ליה למימר ימעט כדאמר' בריש מסכת סוכה (דף ג.) מבוי דרבנן תני תקנתא וי"ל משום דצעי למימר כסוכה נקט לשון פסולה אי נמי לפי שהיה לריך להאריך בלשון ולומר יכזה וימעט ויחזור וידליק דלמעט כמו שהיא מודלקת לא סגי כדאמרין בפ' במה מדליקין (שבת דף כב:) הדליקה בפנים והולאה בחוץ לא עשה ולא כלום והכא נמי לא שאל:

הדרן עלך הבונם

מְרוּבָּה. מי קתני אין בין כו'. משמע הכא היכא דתני אין בין לא שיך למימר תנא ושייר והקשה הר"י מאורליני"ש מהא דתנן בפ"ק דמגילה (ד' ת. ופס ד"ה אין) אין בין נדרים לנדבות אלא שהנדרים חייב באחריותן ונדבות אינו חייב באחריותן ואכתי הא איכא שהנדבה צאה מן המעשר ונדר שהוא דבר שבחובצה אין צאה אלא מן החולין דמתנן בהתודה (מנחות ד' פא.) וי"ל דתסס לא צא לשנות כל ענין שנדר ונדבה חלוקים זה מזה אלא צא לומר שאין חיוצ הבאה בזה יותר מצוה אלא אחריות אצל לענין צל תאחר זה וזה שזין וכן אין בין שבת ליום הכפורים לא איירי לכל דברים שצנייהס כגון איסור אכילה וכן אין בין י"ט לשבת אלא אוכל נפש בלדב לא איירי בחומר שצנייהס כגון לאו ומיתה אלא בדבר האסור או מותר לעשות בזה ועוד וי"ל דהך משנה דמגילה שנויה במסכת קנים (פ"א מ"א) גבי עולת העוף ועולה בין נדר בין נדבה אין צאה מן המעשר כיון דאין זה אכילת אדם כדדריש בספירי בפ' עשר תעשר ת"ל ואכלת ושמתם שמהם שיש זה אכילה ילאו עולות שאין עמהן אכילה ואין להאריך כאן יותר !

מְרוּבָּה קתני תנא ושייר. לשון ראשון דמיימי סיעתא לא צעי למימר דשייר דסדר ההוא לישנא דמיון דקתני מרובה אין לומר שייר כמו באין בין וכן משמע בלשון דקאמר ללישנא בתרא מי קתני אין בין מרובה קתני משמע שמתילה היה סבור דמרובה הוי כמו אין בין וא"מ ומאי שייר דהאי שייר וי"ל דשייר טענת גנב באצידה דדריש לקמן רבי יוחנן דמשלס כפל ואי טעין טענת גנב בפקדון לא משלס ארבעה וחמשה דקאמר לקמן בפירקין (ד' עח:) ועוד יש מפרשים דאין לחוש הכא אם אינו משייר כי אם דבר אחד כיון דלא נחת למניינא אלא דגלי לן שיש ריבוי בכפל מארבעה וחמשה:

יצאו קרקעות בו'. וא"מ כיון דלמעטיי משבועה כדאמרין בפרק הזהב (ב"מ ד' יז:) תיפוק ליה דאין צהס כפל בטוען טענת גנב דלא משלס אלא בשבועה כדאמרין לקמן בשמעתין וליכא למימר דלאטריך לקופץ ונשבע דבהגזל קמא (לקמן ד' קו.) מוכח דלא משלס אא"כ ב"ד משביעין אותו וי"ל דלאטריך להיכא דנשבע ע"י גלגול דמתנן (קדושין ד' סו.) זוקקין הנכסים שיש להם אחריות עם הנכסים כו' לישבע עליהן ומיהו לפי מאי דמסקינן לקמן האי כל ריבוי הוא מדלא כתיב הוי פרטי גבי כסף וכלים וס"ל דכפל ושבועה הכל אחד ניהא דליכא אלא חד קרא לתרווייהו וא"מ וגניבה בקרקע היכי שייכא וי"ל צמשיג גבול א"צ במחוזר לקרקע כי ההיא ד' גפנים טעונות וטוען שנגנבו לו ה' ונמלא שהוא גנבם (שבועות ד' מב:) **יצאו** שטרות. ואם תאמר למה לי קרא למעט מכפל והא אפי' אבדו צידים לא משלס קרן למאן דלא דאין דינא דגרמי ואפי' מאן דלאין לא הוו אלא מדרבנן כדפרישית בסוף [הפרה] (ד' נד. ד"ה תמור) וי"ל כיון דאי איתיה לשטר צעין חייב להחזיר ^(ז) (משלס) סלקא דעתך כדשמחזיר ^(ז) [משלס] ^(ז) (מחזיר) הכפל עמו:

הכונם פרק ששי בבא קמא

מתני' גז. אשטנניי"ל: **גב'** למעלה מעשרים אמה. לא חזו לה אינשי ולא מפרסם ניסא ואנן לפרסומי ניסא צעינן:

הדרן עלך הבונם

מְרוּבָּה. **אין** **הגונב** **אחר** **הגנב** **כו'**. דכתיב ^(ז) וגונב מבית האיש ולא מבית הגנב: **גב'** **בטוען טענת גנב** גנב צא וגנבו ודרשינן לקמן בשמעתין ^(ז) דחייבו רחמנא כפילא אס נשבע ונמלא שקין: **לא קפני**. אלמא נהגי ד' וה' בטוען טענת גנב אס טצח ומכר: **מי קפני** **אין** **בין**. דהוי דוקא ולא שייר מיד: **קפני**. קצת דברים שזו מרובה על זו ושייר: **שקושו לקרקעות**. דכתיב והתנחלתם ארצם וגו' (ויקרא כה): **אין גופן ממון**. אלא גורמין לגבות ממון: **דהא**

אימא **לך** **אפי'** למעלה מעשרה מאי אמרת אבעי לך לאנוחה למעלה מוגמל ורוכבו כיון דבמצוה קא עסיק כולי האי לא אטרחוה רבנן ^(ז) אמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרבי תנחום ^(ז) גר חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה פסולה בסוכה וכמבוי:

הדרן עלך הבונם

מְרוּבָּה מדת תשלומי כפל ממדת תשלומי ארבעה וחמשה ושמדת תשלומי כפל נוהגת בין בדבר שיש בו רוח חיים ובין בדבר

שאין בו רוח חיים ו'מדת תשלומי ארבעה וחמשה אינה נוהגת אלא בשור ושה בלבד שנאמר יכי יגובו איש שור או שה ומבחו או מכרו וגו' ^(ז) אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל ^(ז) ולא המוכח ולא המוכר אחר הגנב משלם תשלומי ארבעה וחמשה: **גב'** ואילו מדת תשלומי כפל נוהגת בין בגנב בין בטוען טענת גנב ומדת תשלומי ארבעה וחמשה אינה נוהגת אלא בגנב בלבד לא קתני מסייע ליה לרבי חייא בר אבא ^(ז) דא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן 'הטוען טענת גנב בפקדון משלם תשלומי כפל טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה איכא דאמרי לימא מסייע ליה לרבי חייא בר אבא דא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן הטוען טענת גנב בפקדון משלם תשלומי כפל טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה מי קתני אין בין מרובה קתני ^(ז) תנא ושייר: שמדת תשלומי כפל נוהגת כו'. מנה"מ דת"ר ^(ז) על כל דבר פשע כלל על שור על חמור על שה ועל שלמה פרט על כל אבידה חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ^(ז) מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון אף כל דבר המטלטל וגופו ממון ^(ז) יצאו קרקעות שאינן מטלטלין יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון יצא הקדש רעהו כתיב אי מה הפרט מפורש דבר שנבלתו מטמא במגע ובמשא אף כל דבר שנבלתו מטמא במגע ובמשא אבל עופות לא ומי מצית אמרת הכי והא שלמה כתיב אמרי אנן בבעלי חיים קאמרין אימא בבעלי חיים דבר שנבלתו מטמא במגע ובמשא אין דבר שאין נבלתו מטמא במגע ובמשא לא דהא

ישחור משלס ארבעה וחמשה ומכר הכי נמי טוען טענת גנב באצידה ועוד שמשיר שותף שגנב מחזירו ושותפין שגנבו לא משלס ארבעה וחמשה דקאמר לקמן בפירקין (ד' עח:) ועוד יש מפרשים דאין לחוש הכא אם אינו משייר כי אם דבר אחד כיון דלא נחת למניינא אלא דגלי לן שיש ריבוי בכפל מארבעה וחמשה:

יצאו קרקעות בו'. וא"מ כיון דלמעטיי משבועה כדאמרין בפרק הזהב (ב"מ ד' יז:) תיפוק ליה דאין צהס כפל בטוען טענת גנב דלא משלס אלא בשבועה כדאמרין לקמן בשמעתין וליכא למימר דלאטריך לקופץ ונשבע דבהגזל קמא (לקמן ד' קו.) מוכח דלא משלס אא"כ ב"ד משביעין אותו וי"ל דלאטריך להיכא דנשבע ע"י גלגול דמתנן (קדושין ד' סו.) זוקקין הנכסים שיש להם אחריות עם הנכסים כו' לישבע עליהן ומיהו לפי מאי דמסקינן לקמן האי כל ריבוי הוא מדלא כתיב הוי פרטי גבי כסף וכלים וס"ל דכפל ושבועה הכל אחד ניהא דליכא אלא חד קרא לתרווייהו וא"מ וגניבה בקרקע היכי שייכא וי"ל צמשיג גבול א"צ במחוזר לקרקע כי ההיא ד' גפנים טעונות וטוען שנגנבו לו ה' ונמלא שהוא גנבם (שבועות ד' מב:) **יצאו** שטרות. ואם תאמר למה לי קרא למעט מכפל והא אפי' אבדו צידים לא משלס קרן למאן דלא דאין דינא דגרמי ואפי' מאן דלאין לא הוו אלא מדרבנן כדפרישית בסוף [הפרה] (ד' נד. ד"ה תמור) וי"ל כיון דאי איתיה לשטר צעין חייב להחזיר ^(ז) (משלס) סלקא דעתך כדשמחזיר ^(ז) [משלס] ^(ז) (מחזיר) הכפל עמו:

מסורת הש"ס

א) ג"צ ס. שבת כא:.]
ב) לעיל סב. שבת כא:.]
ג) לעיל ג, ד) [שבת כא:.]
ד) שבת כא:.]
ה) שבת כא:.]
ו) [לקמן סט:]
ז) ופי' תוס' לקמן סו: ד"ה א"ן.]
ח) [לקמן סג: קו:.]
ט) [סוכה נד. ושי"ן.]
י) ב"מ ט: שטעות מב:.]
יא) [לקמן ק"ח:.]
יב) [דף סג:.]
יג) ופי' תוס' חגיגה ת. ד"ה אמאי [ותוס' תענית יג: ד"ה מא"ן, ור"מ]

❧

תורה **אור** **השלם**
1. כי יגבב איש שור או שה וטבח'ו או מקב'ו חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע באן תחת השוה:
שמות כא לו
2. על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על שלמה על כל אבידה אשר יאמר כי הוא זה עד האלהים ובא דבר שניהם אשר ירשיען אלהים ישלם שנים קרעה:
שמות כב ח

❧

גליון הש"ס

מתני' ההנוני חייב. עין לעיל דף כו ע"פ תוס' ד"ה ה"ה אמאי:

❧

לעזי רש"י

אשטנניי"ל
[אשטנניי"ל א]. ניצוח.

❧

מוסף רש"י

גז. נילוף, אשטנניי"ל ש (שבת כא) יחלאת מן הבחל כשהפטיש מכה עליו (ב"ב כו.) פטיש. קולנס גדול של נפחים (שבת כא:) את הברירה. בית גדול (לעיר כב.) בעל חנוכה חייב. שלא היה לו להגדיל בחזילתו שמתכנס לתום (שבת כא.) בנר חנוכה פטור. חנוני, שגרשות פטוסם מזה הניחה שם (שם) שמוה להניחה בנשות הדינים לפרסומי ניסא (לעיר כב.) למעלה מעשרים אמה פסולה. דלא שלטא זה עינא למעלה מ'י אמה וליכא פרסומי ניסא (שבת כב.) כסוכה וכמבוי. דתנן בזה נהדיא צעיונין (ב.) ומסכת סוכה (ג.) דפסולי (שבת כב.) הדרן עלך הבונם

משלם תשלומי ארבעה וחמשה. כנגב עצמו, דנפקא ליה מנגב הגנב (לקמן טג.) על כל דבר פשע. מסיפה דקרא משמעי בטוען טענת גנב או כנגב עצמו (ב"ב יז.)